COMÚ D'ENCAMP

Ordinacions i reglaments

Ordinació

Ordinació del 23-12-2021 de modificació de l'Ordinació del Comú d'Encamp d'organització i funcionament dels Comuns, del 9 de novembre del 2011.

Exposició de motius

Vist l'article 72.3 de la Constitució del Principat d'Andorra, segons el qual l'Administració pública actua d'acord amb el principi de transparència, entre altres;

Vist l'article 79 de la Constitució del Principat d'Andorra, que reconeix i garanteix el principi d'autogovern sota el qual funcionen els comuns;

Vist l'article 5.1 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre de 1993, i posteriors modificacions, de conformitat amb el qual els comuns exerceixen les competències que els són pròpies mitjançant ordinacions, reglaments i decrets, com a manifestacions de llur potestat normativa;

Vist l'article 4.14 de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, del 4 de novembre de 1993, i posteriors modificacions, que identifica com a competència dels comuns, en el terme de la respectiva parròquia, l'organització institucional dels seus òrgans, formes i procediments d'actuació dins el marc assenyalat per la Constitució, la Llei i els usos i costums;

Vista l'Ordinació del Comú d'Encamp d'organització i funcionament dels Comuns, del 9 de novembre del 2011, en especial l'apartat 3 del seu article 24, que indica que les sessions del Consell de Comú són públiques;

Vist que del dret aplicable al Principat, així com de conformitat amb els estàndards propis de la legislació del nostre entorn, en ressurt clarament la subjecció de l'Administració pública al principi de transparència, estretament vinculat al principi de publicitat, que imposa la posada a disposició del ciutadà de tota aquella informació que pugui tenir interès per al mateix, amb les limitacions que es tingui a bé establir, sempre proporcionades i justificades en ares a servir a un interès públic superior i amb la finalitat de protegir el dret a la intimitat.

Atès que actualment, en aplicació al principi de transparència i publicitat, el Comú d'Encamp retransmet en directe les sessions de Consell de Comú, que posteriorment posa a disposició de la ciutadania per mitjà dels canals que tenen a les xarxes socials, però sense que existeixi actualment una regulació mínima en la matèria;

Vist que el Comú d'Encamp, amb la finalitat de preservar al màxim aquests principis de transparència i publicitat, ha constatat la necessitat de regular el procediment de gravació i publicació de les sessions del Consell de Comú;

Ateses les consideracions esmentades, el Comú d'Encamp, en la seva sessió de Consell de Comú de data 23 de desembre del 2021, ha aprovat la següent

Dipòsit legal: AND.2-2015

Ordinació de modificació de l'Ordinació del Comú d'Encamp d'organització i funcionament dels Comuns

Article 1

S'addiciona a l'article 24 de l'Ordinació del Comú d'Encamp d'organització i funcionament dels Comuns un nou punt 4 amb el redactat següent:

"4. Amb la finalitat d'assegurar la difusió auditiva i visual de les sessions, i de conformitat amb els criteris i regles establerts en el corresponent reglament regulador, es procedeix a la gravació de la imatge i el so, així com a la publicació del document electrònic resultant en una plataforma electrònica a internet."

Article 2

Es modifica el punt 2 de l'article 26 de l'Ordinació del Comú d'Encamp d'organització i funcionament dels Comuns, que queda amb el redactat següent:

"2. L'acta de la sessió s'integra pels documents següents:

2.1 Un d'escrit que ha de contenir obligatòriament les mencions següents:

a) El dia, el lloc i l'hora en què comença i en què s'aixeca la sessió.

b) L'ordre del dia.

c) La llista dels consellers presents.

d) Si escau, la ratificació del caràcter urgent de la sessió.

e) La relació dels acords presos per delegació per altres òrgans comunals des de la darrera sessió del Consell de Comú.

f) La síntesi de les deliberacions, el nom dels consellers que participen a cada votació, els resultats definitius i els acords presos o, alternativament, l'enllaç al vídeo de gravació de la sessió.

g) Les intervencions amb constància sol·licitada expressament per un conseller de comú o, alternativament, l'enllaç al vídeo de gravació de la sessió.

El document escrit queda reproduït al llibre d'actes, on ha de constar la signatura, de forma manuscrita o electrònica del secretari general amb el vistiplau del cònsol major.

2.2 I un altre d'electrònic vinculat al document escrit, constituït per la gravació de la sessió en suport apte per a l'enregistrament del so i de la imatge, que inclou la totalitat de les intervencions i opinions emeses en el decurs de la sessió. Aquest fitxer és signat electrònicament i queda sota la custòdia del secretari general a l'arxiu electrònic del Comú."

Article 3

Es modifica el punt 3 de l'article 26 de l'Ordinació del Comú d'Encamp d'organització i funcionament dels Comuns, que queda amb el redactat següent:

"3. L'acta de les sessions del Consell de Comú és publica, a excepció del supòsit previst a l'article 24.3 d'aquesta ordinació en què la sessió és a porta tancada i el propi Consell de Comú en decideix la publicitat dels acords.

Per altra banda, en els casos en què en una sessió de Consell de Comú es decideix d'acord amb el previst a l'article 24.3 que el debat i la votació són secrets, els consellers assistents s'aixequen i es retiren a una sala per debatre i votar en relació amb aquell punt. Un cop s'hagi pres la decisió que correspongui, els cònsols i consellers retornen a la sala del Consell on el secretari comunica el sentit de la votació. No obstant l'anterior, la gravació continua realitzant-se en la sala del Consell per acreditar la continuïtat i integritat de la sessió."

Dipòsit legal: AND.2-2015

Disposició final

Aquesta Ordinació entra en vigor el mateix dia de ser publicada al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 23 de desembre del 2021

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015